

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	국유재산 취득 절차 이행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘공단’이라 한다)은 △△△△△△△부와 △△△△사업 대행 계약을 체결하여 해당 예산을 배정받아 대행으로 집행하고 있으며, △△△△ 사업을 추진하며 취득한 재산은 국유재산법에 따라 재산취득 및 처분 등의 관리 사무를 위임받아 관리하고 있다.

이와 관련하여 공단은 재산취득·보관사용·처분 등(이하 “재산관리”라 한다)에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운용함을 목적으로 「재산관리규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

국유재산법 제29조(관리위탁)에 따르면 중앙관서의 장은 행정재산을 효율적으로 관리하기 위하여 필요하면 국가기관 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁

(이하 “관리위탁” 이라 한다) 할 수 있으며,

국유재산법 시행령 제23조(관리위탁 재산의 관리)에 따르면 관리수탁자는 선량한 관리자로서의 △△의무를 다하여 공익목적에 맞게 위탁받은 재산을 관리하여야 하며, 그 재산에 손해가 발생한 경우에는 지체없이 소관 중앙관서의 장에 보고하여야 한다.

공단 「재산관리규칙」 제5조(등기·등록 등)에 따르면 ① 재산관리담당자는 공단 소관에 속하는 국유재산 및 공단소유재산이 발생할 시는 지체없이 다음 각호에 의거 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 공원관리 국유재산 : 국(△△부)

2. 공단소유 재산 : △△△△△△

② 공사담당부서에서는 재산의 증감을 가져오는 공사를 할 경우에는 동 공사 준공과 동시 관계서류 부분 1부를 재산관리 담당부서에 송부하여야 한다.

또한, 국유물품을 관리함에 있어 「물품관리 시행규칙」 제51조(불용 결정 및 폐기처분의 기준)에 따라 ① 불용의 결정을 할 수 있는 물품은 다음 각 호와 같다.

1. 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품
2. 정수를 초과하는 물품과 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
3. 원장비(原裝備)의 사용이 불가능하거나 원장비가 없어진 경우로서 이를 새로 취득할 필요성이나 가능성이 없는 경우의 그 부속품
4. 규격 또는 모형이 달라져 수리가 곤란하거나 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
5. 시설물에서 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품

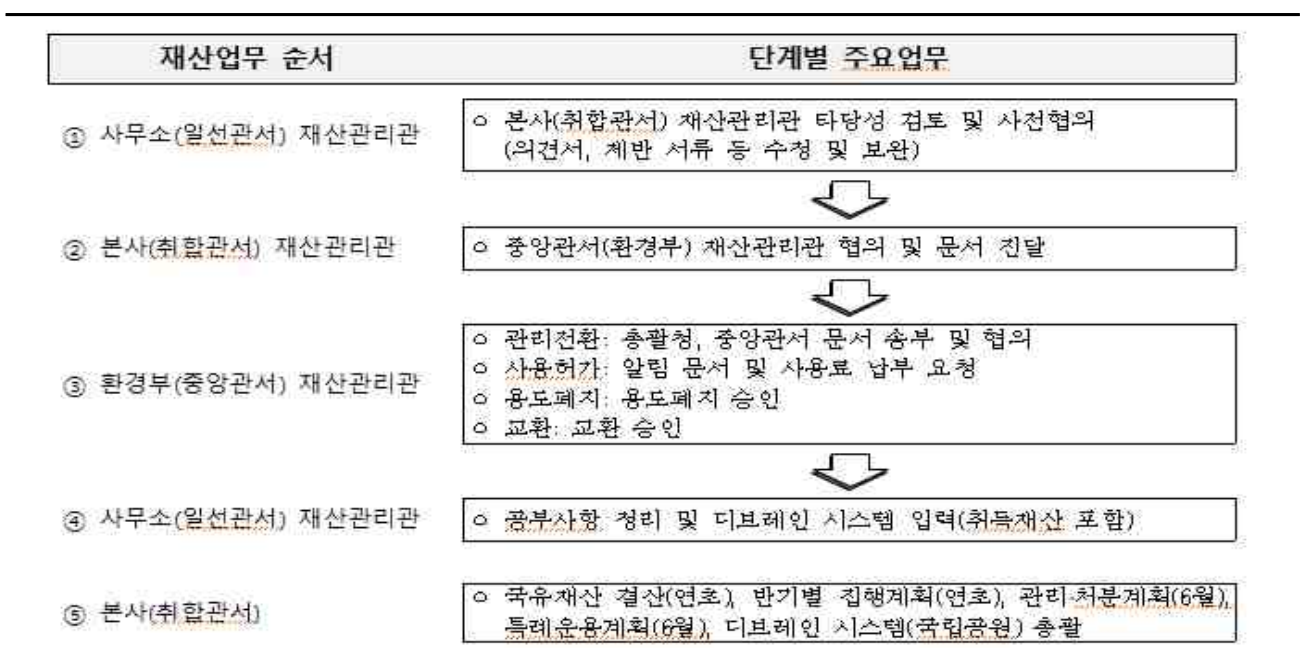
6. 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
7. 수선이 필요한 물품으로서 수선을 하는 것이 비경제적인 물품
8. 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 사유가 있다고 각 중앙관서의 장이 인정하는 물품

② 영 제39조에 따라 폐기처분을 할 수 있는 물품은 다음 각 호와 같다.

1. 관리전환, 양여, 매각, 교환의 방법으로 처분을 하려고 해도 처분되지 아니하는 물품
2. 변질·부패 또는 그 밖의 사유로 매각할 수 없다고 인정되는 물품

아울러, △△△-3387(2015.05.20.)호 「국유재산 관리위탁 계약 체결 알림」에 따라 △△△△ 관리와 관련된 △△부(現 △△△△△△△부) 소유의 국유재산을 관리 하도록 하고 있으며, 아울러 국유재산 관리업무와 관련하여 아래 [그림]과 같이 재산 업무 매뉴얼을 통해 업무 절차를 안내하고 있다.

[그림] 재산업무 절차도



3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소는 △△△△역무대행사업 위탁 계약 체결에 따라 공단 본사로부터 배정받은 △△△△사업 예산을 집행함에 있어 감사대상기간(2023.4. ~ 2026.3.) 동안 취득한 국유재산에 대해서는 공단 「재산관리규칙」 제21조(이동정리)에 따라 디브레인 시스템에 등록하여 전산상 관리하여야 한다.

그러나, △△△△△△△사무소는 아래 [표]와 같이 총 10건의 국유재산을 취득하였으나, 5건의 국유재산은 장부상 취득 절차를 이행하였으나, 5건에 대해서는 국유재산 취득 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

[표] 국유재산 취득 내역(2023.4.~2026.3.)

구분	재산명	취득금액	취득일	사업담당자	국유재산 대장 등재 여부
1	태양광 스마트벤치(5EA)	20,900,000원	2023.12.20.	△△직 △급 △△△	X
2	△△야영장 문주시설	52,250,000원	2023.12.21.	△△직 △급 △△△	X
3	△△야영장 카라반	99,600,000원	2023.12.23.	△△직 △급 △△△	X
4	청사 사무용 가구(책상 등 583건)	147,021,400원	2024.03.15.	△△직 △급 △△△	○
5	△△△사무소 청사 신축 사업	6,400,000,000원	2024.03.21.	△△직 △급 △△△	○
6	△△△사무소 창고	150,000,000원	2024.03.21.	△△직 △급 △△△	○
7	△△야영장 초소동	135,000,000원	2024.04.08.	△△직 △급 △△△	○
8	△△야영장 부대동	363,000,000원	2024.04.08.	△△직 △급 △△△	○
9	△△△이동식화장실	49,916,000원	2024.06.04.	△△직 △급 △△△	X
10	△△△야영장 종합안내판	16,500,000원	2025.08.13.	△△직 △급 △△△	X

자료: 사무소 제출 자료 재구성

공단 「재산관리규칙」 제5조(등기·등록 등)에 따르면 공사담당부서에서는 재산의 증감을 가져오는 공사를 할 경우에는 동 공사 준공과 동시 관계서류

부분 1부를 재산관리 담당부서에 송부하여야 함에도, 각 사업담당자 △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△는 재산관리부서에 관계서류 부분을 제출하지 않는 등 공사 준공에 따른 이행 절차를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 등록이 누락된 국유재산 5건에 대하여 전산상(dBrain+) 국유재산 대장에 등록하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)